SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2246105 - CE (2025/0461703-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
EMBARGANTE	:	LEONARDO MELO MARTINHO
ADVOGADO	:	OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que havia rejeitado embargos de declaração.

2. O Embargante aponta omissão remanescente quanto ao enfrentamento específico dos vícios suscitados; ausência de análise própria da tese de fishing expedition e da ilicitude das provas dela derivadas, com indevida aplicação automática de óbice sumular sem exame de questões infraprocessuais; cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas oculares; perda da chance probatória diante da não disponibilização do rastreamento das viaturas; e falta de análise individualizada do regime inicial após o redimensionamento da pena, com manutenção do fechado sem avaliação concreta da nova dosimetria e das circunstâncias do caso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os segundos embargos de declaração demonstram omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

4. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619); no caso, as teses foram devidamente examinadas no acórdão embargado, inexistindo vícios e não se admitindo aclaratórios por mera irresignação.

Documento eletrônico VDA61304053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 03/11/2026 às 00:53:23 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:12
Código de Controle do Documento: 6afec8dc-e1c8-4af8-808f-3d54007c6d0d

5. A oposição de segundos embargos de declaração apenas reitera alegações já analisadas, revelando caráter protelatório e abuso do direito de defesa, o que autoriza o não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

---

1. Embargos de declaração somente se admitem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à mera rediscussão do julgado.

2. A oposição de segundos embargos de declaração com repetição de argumentos já enfrentados configura abuso do direito de defesa e autoriza o não conhecimento por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; STJ, Súmula n. 126; STJ, Súmula n. 7

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.748.374/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.940.991/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.04.2022, DJe 11.04.2022

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO MELO MARTINHO em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em que foram rejeitados os embargos de declaração (fls. 337/344).

O embargante aponta que a omissão remanescente no acórdão quanto ao enfrentamento específico dos vícios suscitados; ausência de análise própria da tese de *fishing expedition* e da ilicitude das provas dela derivadas, com indevida aplicação automática de óbice sumular sem exame das questões infraprocessuais; cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas oculares diretamente relacionadas à dinâmica da atuação policial; perda da chance probatória diante da não disponibilização do rastreamento das viaturas e da falta de demonstração técnica da alegada impossibilidade de obtenção da informação; e falta de análise individualizada do regime inicial após o redimensionamento da pena, com manutenção do fechado sem avaliar concretamente a nova dosimetria e as circunstâncias do caso.

Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA61304053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 03/11/2026 às 00:53:23 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:12
Código de Controle do Documento: 6afec8dc-e1c8-4af8-808f-3d54007c6d0d

Os aclaratórios não merecem acolhida.

Conforme já pontuado no acórdão embargado, não foi identificado quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, tendo em vista que as teses foram devidamente examinadas no acórdão embargado.

Com efeito, o pleito atinente à ilicitude das provas restou obstado pela Súmula n. 126/STJ, impedindo a análise do mérito. Quanto aos demais argumentos, houve a incidência da Súmula n. 7/STJ; além da apresentação de fundamentação suficiente para manutenção do regime fechado (reincidência), inclusive com citação de jurisprudência desta Corte Superior.

A oposição dos segundos embargos de declaração para demonstrar irresignação com o acórdão embargado, reiterando as alegações já analisadas no recurso, não representa nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP e revela seu caráter protelatório por configurar manifesto abuso de direito de defesa.

A propósito:

> *SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DE INFUNDADA ARGUMENTAÇÃO. MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.*
>
> ***1. Estes segundos embargos de declaração não preenchem os pressupostos elementares para o seu manejo, porque apenas repetem a mesma infundada argumentação, oportunamente respondida nas decisões anteriores, em manifesto intento protelatório, retardando indevidamente o encerramento da prestação jurisdicional.***
>
> *2. A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.*
>
> *3. Embargos de declaração não conhecidos.*
>
> (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.748.374/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Documento eletrônico VDA61304053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 03/11/2026 às 00:53:23 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:12
Código de Controle do Documento: 6afec8dc-e1c8-4af8-808f-3d54007c6d0d

> *PENAL E PROCESSO PENAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.*
>
> *1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.*
>
> ***2. O recorrente opõe segundos embargos de declaração, para demonstrar irresignação com o acórdão embargado, reiterando, no mais, as alegações já analisadas no recurso especial e no agravo regimental, o que revela manifesto abuso do direito de defesa, a autorizar a certificação do trânsito em julgado com baixa dos autos à origem, para início da execução da pena, salvo se interposto recurso extraordinário no tribunal de apelação.***
>
> *3. Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o trânsito em julgado.*
>
> (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.940.991/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos declaratórios.

Documento eletrônico VDA61304053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 03/11/2026 às 00:53:23 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:12
Código de Controle do Documento: 6afec8dc-e1c8-4af8-808f-3d54007c6d0d